

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3427/2533

นางสมบุญ เนตรเมือง
นางละม้าย บุญรักษ์ โดยนางสาวประทุม
บุญรักษ์

โจทก์
ผู้เข้าร่วม
เป็นคู่ความ
แทน

ป.วิ.พ. มาตรา 95, มาตรา 104, มาตรา 117

ศาลสืบพยานจำเลยได้เพียงตอบคำซักถามของจำเลย แล้วเลื่อนคดี พยานจำเลยถึงแก่กรรมก่อนถึงวันนัด ทำให้โจทก์ไม่ได้ถามค้าน ไม่ทำให้คำเบิกความของพยานจำเลยรับฟังไม่ได้ กรณีเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักคำพยานเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินป่าจากเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน โจทก์ได้มาโดยบิดายกให้ และครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ต่อมาจำเลยไปแจ้งการครอบครองที่ดินของโจทก์ โจทก์ไปคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานที่ดินเปรียบเทียบแล้วตกลงกันไม่ได้ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งว่า จำเลยมีสิทธิเหนือกว่าโจทก์ ซึ่งไม่ถูกต้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยโอนเปลี่ยนชื่อมาเป็นของโจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ขอให้สั่งเพิกถอนการ

รังวัดออกโฉนดที่ดินของจำเลยตามหนังสือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินข้างต้นนั้น
และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์นำที่ดินพิพาทไปประกันหนี้เงินกู้ไว้แล้วไม่มีเงินชำระหนี้
โจทก์จึงให้จำเลยนำเงินไปชำระหนี้แทนแล้วยกที่ดินพิพาทให้จำเลยครอบครองทำนา
และทำสวนจากในที่ดินพิพาทตลอดมา โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งให้นางสาวประทุม บุญรักษ์ เข้าเป็นคู่ความแทน
นางละม้าย บุญรักษ์ จำเลย ผู้มรณะตามคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาท่านองว่า นางละม้าย บุญรักษ์ จำเลยเบิกความ
ไปโดยทนายโจทก์ยังไม่ได้ถามค้าน นางละม้ายก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน คำเบิกความ
ดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักคำ
พยานของนางละม้ายเท่านั้น ไม่ทำให้คำเบิกความของนางละม้ายรับฟังไม่ได้แต่
อย่างใด

พิพากษายืน

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วุฑฺฒิติ

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ